

한국전력공사 상임감사위원

시정, 주의·경고 요구, 통보

제 목 : [1] 위약업무 처리 소홀

관 계 부 서 : 김제지사

조 치 부 서 : 전북본부, 김제지사

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 전기사용 용도의 특성상 일정기간만 전기를 사용하는 고객의 요금 부담을 경감시켜 주기 위하여 휴지 제도를 운영하고 있고, 휴지기간 중 전기를 사용할 경우 해당하는 계약종별을 기준으로 2배수의 위약금을 적용하고 있다.

또한, 우리 회사는 영세농어민 보호 취지를 강화하고 효율적인 전력소비를 유도하기 위하여 계약전력이 1,000kW미만인 경우에만 농사용전력(을)을 적용하고, 1,000kW 이상인 경우에는 생산자단체¹⁾ 등 예외적인 경우를 제외하고 산업용전력(을)을 적용하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제44조에 따르면 고객이 약관을 위반하여 전기를 사용함으로써

1) 농·축·수산물 생산자단체가 계약전력 1,000kW 이상으로서 농사용전력(을) 용도로 전기를 사용하는 경우 농사용전력(을)전력을 적용

요금에 정당하게 계산되지 않았을 경우, 「기본공급약관시행세칙」 제29조에 따라 한전과 계약한 사용시간 이외의 시간이나 휴지기간에 전기를 사용한 경우와 한전과 계약한 계약종별 이외의 계약종별에 해당하는 용도로 전기를 사용한 경우 2배수를 적용하여 위약금을 청구한다.

「요금업무처리지침」 제2장 1절에 따르면 농사용 등 휴지고객 및 중간검침시 사용량이 있는 고객 명세는 MDMS(AMI데이터 관리시스템)에서 확인이 가능하고 이에 대한 확인검침은 해당 사업소 주관으로 자체계획을 수립하여 연 1회 이상 실시하여야 한다.

「기본공급약관」 제60조 1항 및 「영업업무처리지침」 제7장 6절에 따르면 농사용전력(을)은 계약전력 1,000kW미만의 고객으로서 농사용전력(갑)이외의 고객과 1,000kW 이상의 생산자단체로 등록된 고객에 한하여 적용할 수 있고 계약전력이 1,000kW 이상인 경우 산업용전력(을)을 적용하여야 한다.

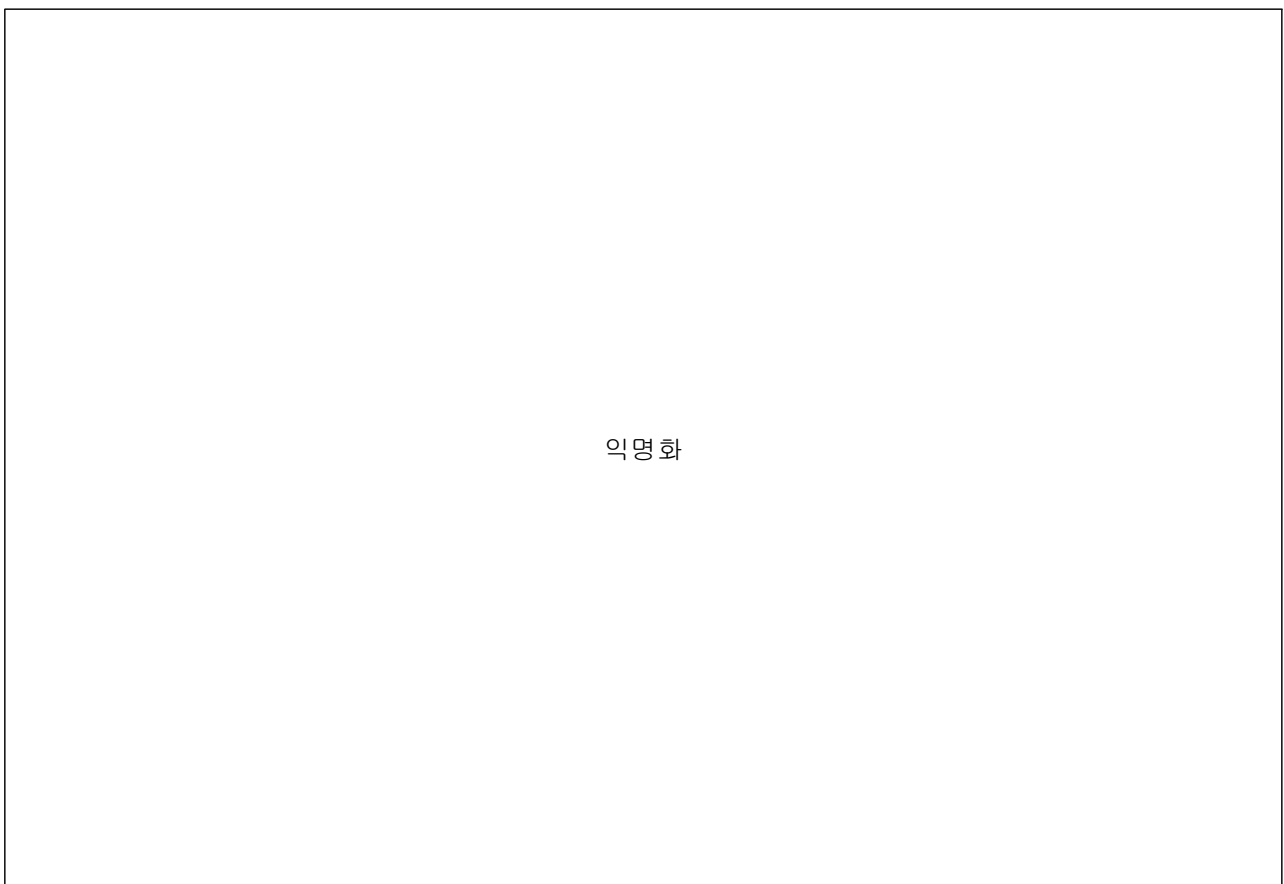
「기본공급약관」 제18조 및 「기본공급약관시행세칙」 제10조에 따르면 전기 사용장소란 원칙적으로 토지·건물 등을 소유자나 사용자별로 구분하여 전기를 공급하는 장소를 말하며, 1구내를 이루는 것은 1구내를 1전기사용장소로 하며 1전기사용장소에 1전기계약을 체결하도록 되어있고, 1전기사용장소라도 고정된 벽 등으로 구분되고 사용자가 다른 경우 전기사용계약단위를 분리하여 계약을 체결할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사용시간 위반에 따른 위약금 청구 필요

감사기간 동안 MDMS의 ‘휴지기간 사용고객 탐지시스템’을 활용하여 휴지기간 전기 사용이 탐지되는 고객을 조회한 결과, 김제지사 관내에서 151건이 휴지기간 전기를 사용한 것으로 조회되었다.

[그림 1] 휴지기간 사용고객 탐지 시스템 조회내역



시스템에서 조회된 결과를 확인한 결과 총 151건 중 123건은 농사용전력 5kW 이하로 위약처리 제외대상임이 확인되었고, 나머지 28건은 정당한 사유 없이 휴지기간 중 전기를 사용한 것이 확인되어 [표 1]과 같이 사용시간 위반에 따른 위약금 청구가 필요하다.

[표 1] 휴지기간 사용고객 면탈금 산정내역

(단위 : 원)

순 번	고객명 (고객번호)	계약종별	계약전력	면탈금	추징금	합 계
1	익명화	농사용(을)저압	25kW	3,515,407	3,515,407	7,030,814
2	익명화	농사용(갑)고압	820kW	1,801,393	1,801,393	3,602,786
3	익명화	농사용(을)저압	20kW	738,445	738,445	1,476,890
4	익명화	농사용(을)저압	30kW	385,237	385,237	770,474
5	익명화	농사용(을)저압	10kW	297,606	297,606	595,212
6	익명화	농사용(을)저압	10kW	391,190	391,190	782,380
7	익명화	농사용(을)저압	8kW	236,512	236,512	473,024
8	익명화	농사용(을)저압	40kW	280,500	280,500	561,000
9	익명화	농사용(을)저압	60kW	51,182	51,182	102,364
10	익명화	농사용(을)저압	7kW	67,234	67,234	134,468
11	익명화	농사용(을)저압	35kW	159,506	159,506	319,012
12	익명화	농사용(을)저압	8kW	56,175	56,175	112,350
13	익명화	농사용(을)저압	10kW	92,964	92,964	185,928
14	익명화	농사용(을)저압	6kW	54,050	54,050	108,100
15	익명화	농사용(을)저압	10kW	46,640	46,640	93,280
16	익명화	농사용(을)저압	20kW	154,535	154,535	309,070
17	익명화	농사용(을)저압	10kW	86,824	86,824	173,648
18	익명화	일반용(갑)저압	40kW	251,357	251,357	502,714
19	익명화	일반용(갑)저압	67kW	667,806	667,806	1,335,612
20	익명화	일반용(갑)저압	67kW	667,939	667,939	1,335,878

순 번	고객명 (고객번호)	계약종별	계약전력	면탈금	추징금	합 계
21	익명화	농사용(을)저압	40kW	160,929	160,929	321,858
22	익명화	농사용(을)저압	74kW	76,520	76,520	153,040
23	익명화	농사용(을)저압	10kW	49,838	49,838	99,676
24	익명화	농사용(을)저압	6kW	11,773	11,773	23,546
25	익명화	농사용(을)저압	34kW	209,916	209,916	419,832
26	익명화	농사용(을)저압	7kW	137,314	137,314	274,628
27	익명화	주택용	3kW	1,178	1,178	2,356
28	익명화	일반용(갑)저압	12kW	74,449	74,449	148,898
합 계				10,724,419	10,724,419	21,448,838

나. 계약종별 위반에 따른 위약금 청구 필요

감사기간 동안 김제지사 내 농사용전력 계약종별 적용의 적정성을 점검한 결과, [표 2]와 같이 동일 구내에서 서로 다른 2개의 명의로 계약전력을 990kW로 나누어 계약종별이 농사용전력(을)인 전기사용계약을 체결한 고객이 확인되었다.

[표 2] 동일 구내 계약전력 1,000kW이상 농사용전력(을) 적용 고객 내역

순 번	고객명 (고객번호)	계약종별 (업종)	계약전력	합산 계약전력	송전일자
1	익명화	익명화	990kW	1,980kW	'15.11.09
2	익명화		990kW		

영업배전정보시스템 내 자료를 확인한 결과, @@@ 및 ####과 체결한 전기사용계약의 실제 전기를 사용하는 장소는 [그림 2]와 같이 하나의 농장으로 전북특별자치도 %%% &&& 810-2, 810-3, \$\$\$ *** 697, 697-1, 697-2에 위치해 있고 두 전기사용계약은 동일한 날짜에 전기사용신청('15.04.30)을 하고 동일한 날짜에 송전('15.11.09)이 되었으며, '□◁■' 하나의 사업자등록증으로 동일한 사업을 영위하고 있음이 확인되었다.

[그림 2] 위치도 및 사업자등록증

익명화	익명화
------------	------------

또한, 영업배전정보시스템 내 전기요금 납부 내역과 최대수요전력 검침내역을 확인한 결과, [그림 3]와 같이 두 계약의 전기요금이 동일한 시간에 납부되고 있으며, [표 3]과 같이 최대수요전력이 계약전력을 초과하여 사용하고 있음을 확인하였다.

[그림 3] 전기요금 납부내역



[표 3] 계약전력 초과 내역

순 번	고객명 (고객번호)	계약종별	계약전력	최대수요전력	계약전력 초과일자
1	익명화	농사용(을)고압	990kW	1,032kW	'24년 11월
2				1,038kW	'24년 12월
3				1,110kW	'25년 2월
4				1,321kW	'25년 3월

관련된 전산 자료들을 바탕으로 현장조사를 실시한 결과, [그림 4] 및 [그림 5]와 같이 두 계약의 수급지점이 불과 3M 거리에 위치해있고, 수전설비를 동일한 구역에서 유지·관리하고 있으며, 농장 출입 시 하나의 통로를 사용하며 내부가 별도 고정된 벽 등으로 구역이 나누어져 있지 않았고, 농장에서 생산되는 농산물이 모두 단독 사업자인 ‘□◁■’을 통하여 출하되고 있음을 확인하였다.

[그림 4] 수급지점 및 수전설비 현장사진



[그림 5] 내부 현장사진



또한, 현장에서 대표자 @@@와 면담한 결과, ###은 ‘□◁■’의 대표자 @@@의 배우자이며, 농장 내 근로자 고용을 ‘□◁■’에서 단독 고용하고 있음을 확인하였고 생산자단체가 아닌 개인사업자로 사업을 영위하고 있음을 확인하였다.

위 사실들을 종합하여 고려하였을 때 해당 구내는 대표자 @@@가 □◁■을 통하여 사실상·법률상 단독 운영주체이자 실제 전기사용자로 판단되므로 합산 계약전력이 1,980kW이고 계약종별이 산업용전력(을)인 것으로 적용하여 위약금 청구 및 계약종별 정상화가 필요하며, 위약금 산정금액은 아래 [표 4]와 같다.

[표 4] 위약금 산정내역

(단위 : 천원)

순 번	고객명 (위약 청구기간)	면탈금	추징금	부가세	전력기금	합 계
1	익명화	548,823	548,823	54,882	18,790	1,171,319
2	익명화	903,599	903,599	90,359	30,750	1,928,309
합 계		1,452,422	1,452,422	145,241	49,540	3,099,628

다. 위약업무 처리 부적정

한편, 마케팅기획처(現 영업처)는 [그림 6]과 같이 문서번호 ■■★※('22. 8.24.)을 통하여 2022년 위약 특별예방활동의 일환으로 농사용 1,000kW 이상 쪼개기 계약 의심 고객 현장조사 시행을 전사에 지시하였고, 당시 김제지사 위약 담당자 ■■■■(4직급)는 문서번호 ■■■■▶('22.11.2.)으로 해당 고객이 정상이라고 기안

하여 직상위자 ■■■■(3직급, @\$팀장, 現 퇴직)의 결재를 받아 회신하였으나, ■■■(4직급)는 현장 조사 시 @@@ 및 ### 고객에 대한 면담을 시행하지 않았고, 내부 구내설비 점검 없이 외부 전경만을 확인하고 농장 설비와 조립식 건물이 각각 구분된 장소라고 잘못 판단하여 해당 고객을 위약 대상에서 제외하는 등 위약업무를 소홀히 하였다고 판단된다.

[그림 6] 마케팅기획처 및 김제지사 관련 공문

익명화	익명화
------------	------------

그 결과, @@@와 ###의 위약 상황이 방치('22. 12. ~ '26. 4.)되어 약 39개월('18. 1. ~ '21. 3.)간의 위약금 채권이 소멸시효가 경과됨에 따라 약 ●●● 원의 사손(면탈금 : 약 ○○○ 원)이 발생하였으므로 위약 업무를 소홀히하여 사손을 발생시킨 업무 담당자(■■■■, 4직급)에 대한 신분상 조치가 필요하다.

관계자 의견

김제지사 위약업무 담당자는 사용시간 위반 및 계약종별 위반에 따른 위약금 청구가 필요하다고 답변하였다.

@@@ 고객은 위약 사실은 인정하고 계약종별 정상화를 위하여 행정관서에 생산자단체 등록을 진행중에 있으나, 농업인에 대한 감당할 수 없는 위약금 청구로 사업 영위가 불가능한 수준의 가혹한 처분에 대하여 부당하다고 주장하며 수용 가능한 범위 내 위약금 청구를 요청하겠다고 하였다.

조치할 사항

♠▷●은

① 위약 업무를 소홀히 한 '■■■■'(4직급)에게 '경고'를, 위약 업무를 □□□ 관리하지 못한 '■■■■'(4직급)의 직상위자 '▷▷▷'(3직급, @\$팀장, 現 퇴직)에게 '주의'를 촉구하여 주시기 바라며. (경고, 주의)

김제지사장은

- ① 사용시간을 위반하여 사용한 고객에게 위약금을 청구하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 계약종별을 위반하여 사용한 고객에게 위약금을 청구하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 전기사용 용도에 따라 계약종별을 정상화하여 주시기 바라며, (시정)
- ④ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

전북본부 김제지사 사무원 (징계, 시효경과 경고)

(現 전북본부 ☆☆☆)

전북본부 김제지사 차 장 ▷▷▷ (주의)

(現 퇴직, 2026.3.31)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 3 통 보 1	추징 [3,121,077천원]	경고 1 주의 1	김제지사	전북본부 김제지사

감사자 소속 : 5권역감사부 직위 : 감사차장 성명 : ☼☼☼